

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3738 -
3739/2530

นาย สม รัตน์ จิยาศักดิ์ กับพวก
นาย เต็ม หรือ เต็ม ราช พล แสน กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 5 (2), มาตรา 46

พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 มาตรา 54

จำเลยที่ 1 ถูกอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 3(อัยการจังหวัดมหาสารคาม) ฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 3(ศาลจังหวัดมหาสารคาม)ฐานขบถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ และไม่หยุดช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯ มาตรา 160 วรรคแรก ส่วนข้อหาขบถโดยประมาทยกฟ้องคดีถึงที่สุด ดังนั้นปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บในคดีอาญาหรือไม่ จึงเป็นประเด็นโดยตรงในคดีอาญาของศาลมณฑลทหารบกที่ 3(ศาลจังหวัดมหาสารคาม) ซึ่งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(8) โดยอัยการได้ฟ้องแทนโจทก์ที่ 2 แม้โจทก์ที่ 2 จะมีได้เข้าเป็นคู่ความในคดีดังกล่าว แต่โจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ก็ต้องผูกพันตามคำพิพากษาในคดีอาญานั้น ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. 2498 มาตรา 54และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46เมื่อคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 และไม่มีความรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 2 ซึ่งโจทก์ที่ 2 อ้างว่า

เป็นนายจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ 2 ด้วยส่วนโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของรถคันเกิดเหตุ นั้น ในคดีอาญามีใช่เป็นผู้บาดเจ็บจากการที่รถชนกัน และมีชื่ออยู่ในฐานะผู้เสียหายโดยการจัดการแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4),5(2) และมีใช่เป็นคู่ความเดียวกัน ผลของคำพิพากษาคดีอาญาจึงไม่ผูกพันโจทก์ที่ 1 ในคดีแพ่งต้องฟังข้อเท็จจริงใหม่.

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของรถคันเกิดเหตุโจทก์ที่ 2 เป็นผู้โดยสารในรถดังกล่าว วันเกิดเหตุ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์บรรทุกของของจำเลยที่ 2 ด้วยความประมาทล้าเข้ามาในเส้นทางเดินรถของโจทก์ที่ 1 เป็นเหตุให้ชนกับรถคันของโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายผู้ขับถึงแก่ความตาย และโจทก์ที่ 2 ซึ่งโดยสารมาได้รับบาดเจ็บ รถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้ ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่าเหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถคันของโจทก์ที่ 1 ซึ่งขับในทางการที่จ้างของโจทก์ที่ 1 เจ้าของรถ จำเลยทั้งสองจึงขอให้ศาลบังคับโจทก์ที่ 1 ในฐานะนายจ้างให้ร่วมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสอง

โจทก์ที่ 1 ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เหตุเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 หลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานและไม่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสอง
ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ถูกอัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 3(อัยการ
จังหวัดมหาสารคาม) ฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลมณฑลทหารบกที่ 3(ศาลจังหวัด
มหาสารคาม) ฐานขบถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ
และไม่หยุดช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน ศาลมณฑลทหารบกที่ 3 (ศาล
จังหวัดมหาสารคาม) วินิจฉัยว่า กรณีที่เป็นที่น่าสงสัยอยู่หลายประการว่าจำเลยเป็น
ฝ่ายขบถล้าเข้าไปในเส้นทางวิ่งของรถยนต์ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นผู้ขับและชนกันหรือไม่
สมควรยกประโยชน์ให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 227 วรรค 2 พิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคแรกให้จำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท ไม่ปรากฏว่า
จำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี คดีถึงที่สุด
ปัญหาที่ว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 ผู้บาดเจ็บหรือไม่ เป็นประเด็น
โดยตรงในคดีอาญาของศาลมณฑลทหารบกที่ 3(ศาลจังหวัดมหาสารคาม) ซึ่งโจทก์ที่
2 เป็นผู้เสียหาย ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) โดย
อัยการได้ฟ้องจำเลยที่ 1 แทนโจทก์ที่ 2 ศาลฎีกาเห็นว่าแม้โจทก์ที่ 2 จะมีได้เข้ามา
เป็นคู่ความ โจทก์ที่ 2 และจำเลยที่ 1 ก็ต้องผูกพันตามคำพิพากษาในคดีอาญานั้น
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 54 และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 46 เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 276/2520

ระหว่าง นางอนงค์ จันทรสฤณี กับพวกโจทก์ นายประเสริฐ อภิรมยานนท์ กับพวก จำเลย เมื่อคดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 2 ไม่มีความรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 จำเลยที่ 2 ซึ่งโจทก์ที่ 2 อ้างว่าเป็นนายจ้างจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 ด้วย

ส่วนโจทก์ที่ 1 นั้น ปรากฏว่าในคดีอาญามีมิใช่เป็นผู้บาดเจ็บจากการที่รถชนกัน และมีโชอยู่ในฐานะผู้เสียหายโดยการจัดการแทน ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4), 5(2)ผลของคำพิพากษาคดีอาญาจึงไม่ผูกพันโจทก์ที่ 1 เพราะโจทก์ที่ 1 มิใช่เป็นคู่ความเดียวกัน ในคดีแพ่งต้องฟังข้อเท็จจริงใหม่เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 1562/2519 ระหว่างองค์การโทรศัพท์ โจทก์นายหวิด มากะเรือน กับพวก จำเลย ซึ่งพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยฟังได้มั่นคงว่ารถคันเกิดเหตุของโจทก์ที่ 1 ได้แล่นล้ำเข้ามาในเส้นทางรถของจำเลยที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับ และเป็นฝ่ายแล่นชนรถของจำเลยที่ 2 จนได้รับความเสียหาย ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่า เหตุเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถของจำเลยที่ 2 ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ให้โจทก์ที่ 1 ใช้ค่าเสียหายจำนวน 53,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 2 คำขออื่นตามฟ้องแย้งนอกจากนี้ให้ยก ให้โจทก์ที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 3,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลระหว่างโจทก์ที่ 2 และจำเลยให้เป็นพับสำหรับค่าขึ้นศาลให้ชำระเท่าจำนวนทุนทรัพย์ที่จำเลยที่ 2 ขณะคดี.

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ